

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5012193-89.2020.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)

AGRAVADO: ROSENIR DE ALMEIDA SILVA MIRANDA (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (Evento 75) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 71) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, para julgar improcedente o pedido autoral a partir de maio de 2016 haja vista que a parte autora é beneficiária de abono de permanência desde maio de 2016 e, portanto, é ressarcida integralmente de quaisquer valores que pague de PSS. (Eventos 39 - Anexo 1 e 49 - Anexo 2).

Relativamente ao referido julgado recorrido transcrevo as seguintes ementas (Eventos 39 - Anexo 2 e Evento 49 - Anexo 2):

"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (PSS) - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPST - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - TEMA 163 DO STF - SERVIDOR ESTATUTÁRIO ATIVO QUE PRETENDE A RESTITUIÇÃO DO PSS SOBRE A PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ADVENTO DA LEI Nº 13.324/2016 - SERVIDOR EM ABONO DE PERMANÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE PSS MILITANDO CONTRA SEU INTERESSE DE AGIR - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA."

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO - PSS SOBRE GD - OMISSÃO - PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO EM QUE O AUTOR NÃO RECEBIA ABONO DE PERMANÊNCIA - OMISSÃO COMPROVADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS."

Irresignada, a UNIÃO interpôs pedido de uniformização regional (evento 52), pretendendo a reforma do julgado impugnado, alegando, em síntese, que *"o acórdão prolatado pela 7ª Turma Recursal deixou de considerar a entrada em vigor da Lei nº 13.324/2016."*

Assevera que a orientação firmada no acórdão recorrido é contrária ao entendimento dos acórdãos paradigmas proferidos pelas 3ª, 4ª, 7ª e 8ª Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro nos autos dos processos nº 0187586-65.2017.4.02.5151/01, nº 0098621-14.2017.4.02.5151/01, nº 01327140320174025151/01 e nº 0119774-06.2017.4.02.5151/01, respectivamente.

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao pedido regional de uniformização (eventos 53, 54 e 55).

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (Evento 71), tendo a UNIÃO interposto agravo, no qual alega, em síntese, que a decisão recorrida *"não enfrentou o cerne da controvérsia trazida a lume no pedido de uniformização regional"*, envolvendo a *"possibilidade de incorporação da integralidade da gratificação de desempenho em comento aos proventos de inatividade"*. A agravante assevera que **"a referência à modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.324/2016 presente nos paradigmas não afasta a similitude fática, tratando-se justamente da fundamentação constante dos paradigmas, inaugurando a divergência"**. (Evento 75).

Requer, assim, **"o provimento do presente recurso, a fim de que seja regulamentado conhecido o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL fazendário, interposto com o objetivo de dirimir divergência entre os entendimentos das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no sentido de que prevaleça o entendimento concernente à legalidade e regularidade da incidência de contribuição previdenciária (PSS) sobre a integralidade da Gratificação de Desempenho, reformando-se, por conseguinte, o acórdão proferido nos presentes autos."** (Evento 75).

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões ao agravo (evento 81).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, a UNIÃO pretende uniformizar a jurisprudência das Turmas Recursais da 2ª Região acerca da possibilidade de incidência da contribuição previdenciária (PSS) sobre a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, com fulcro na modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.324/2016, apontada como fundamento da divergência dos acórdãos paradigmas, a fim de afastar a restituição da aludida Contribuição.

Contudo, não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas da 3ª e 4ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, consoante o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU.

"Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito." Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: *"NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA."* (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)"

No tocante aos paradigmas da 7ª e 8ª Turmas Recursais do Rio de Janeiro, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os acórdãos apontados como paradigmas.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, *verbis*:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em sintonia com o entendimento dominante das Cortes Superiores, incidindo o disposto no artigo 11, inciso V, alínea “h”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas “c” e “h”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

h) o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Nacional de Uniformização ou da Turma Regional de Uniformização. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”.

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de Uniformização de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.